

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1087

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Coautores los señores Colón La Santa, Reyes Berríos, Rosa Ramos y Santos Ortiz

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

Para enmendar el Artículo 3.012; y añadir los nuevos incisos (6) y (7); y reenumerar los actuales incisos (6) al (288) como incisos (8) al (290), respectivamente, al Artículo 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de clarificar quiénes son considerados como adquirentes voluntarios y adquirentes involuntarios; así como precisar el alcance de la responsabilidad de estos adquirentes en torno a lo dispuesto en el Artículo 3.010 de dicha Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico (en adelante, “Código”), creado en virtud de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, fue promulgado para, entre otras cosas, proveer a los municipios de aquellos poderes y facultades necesarias para que pudieran asumir su función fundamental a favor del desarrollo social y económico de sus jurisdicciones. Entre estas, los municipios tienen como eje central el desarrollo urbano, social y económico dentro de sus límites territoriales. Con esto en cuenta, se codificó en una sola legislación todo lo relacionado a los ayuntamientos, facilitando así su análisis, y estableciendo en un solo estatuto todas las obligaciones y responsabilidades municipales. Así las cosas, el Código consta de

ocho (8) Libros que recogen todo el desarrollo y andamiaje legal que incide sobre los gobiernos municipales.

Por ejemplo, el Libro III, sobre Servicios Municipales, dispone en su Capítulo I, sobre el Control de Acceso, lo siguiente:

“[l]os municipios podrán conceder permisos para el control del tráfico de vehículos de motor y del uso público de las vías públicas en paseos peatonales, calles, urbanizaciones y comunidades residenciales, públicas o privadas, con un solo acceso de entrada y salida o que tengan más de un acceso de entrada o salida, pero que ninguna de sus vías públicas se use para la entrada o salida a otra calle, urbanización o comunidad que no haya solicitado el control de acceso”.

Esto, de acuerdo con las disposiciones del precitado Capítulo, y siempre que exista un Consejo, Junta o Asociación de Residentes debidamente organizada y registrada en el Departamento de Estado, la implementación de un sistema de control de acceso puede conllevar, una vez este quede inscrito en el Registro de la Propiedad, la constitución de un gravamen real sobre las propiedades ubicadas dentro del perímetro sujeto al control de acceso.

A su vez, el sistema de control de acceso, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3.010 de la Ley 107-2020, faculta al Consejo, Junta o Asociación de Residentes a imponer cuotas a los propietarios de las fincas sujetas al gravamen, con el propósito de cubrir los gastos de instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de acceso, entre otros gastos autorizados. Así lo expresa el Artículo 3.012 de la precitada Ley:

“[l]a obligación del propietario de un inmueble por su parte proporcional de los gastos señalados en la Artículo 3.010 de este Código constituirá un gravamen sobre dicho inmueble cuando este se haya constituido conforme lo establecido en este Código. Por lo tanto, el adquirente voluntario del inmueble así gravado será solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas que este adeude, a tenor con Artículo 3.010 de este Código, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario.”

Con esto, la Asamblea Legislativa inequívocamente expresa que los gastos comunes de conservación, seguridad, mantenimiento y cualesquiera otros análogos

derivados del Artículo 3.010 constituyan una obligación real. Esto es, que se generan por la existencia misma del inmueble en cuestión y no de la voluntariedad del dueño.

No obstante, aunque el propio título del Artículo 3.012 hace referencia a la “Responsabilidad Solidaria de Adquirentes Voluntarios e Involuntarios”, el Código Municipal no contiene una definición expresa de tales conceptos ni delimita con claridad el alcance de la responsabilidad aplicable a cada categoría de adquirente. Esta ausencia conceptual ha generado incertidumbre en el estado de derecho vigente y ha propiciado interpretaciones encontradas respecto a la responsabilidad por deudas acumuladas bajo el Artículo 3.010.

Por otro lado, esta Ley atiende y clarifica un problema que incide directamente en el tráfico jurídico inmobiliario y el crédito hipotecario. Esto es, la desprotección del acreedor hipotecario que, para conservar su acreencia, se ve forzado a adquirir el inmueble dado en garantía.

En consecuencia, y distinto a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Consejo de Titulares del Condominio Cetro Internacional de Mercadeo Torre II v. PRCI LOAN CR, LLC, 2022 TSPR 106 (2022), esta Asamblea Legislativa expresa de manera inequívoca que la intención legislativa en todos los casos en los cuales un acreedor adquiere un inmueble en cobro de su crédito, ya sea por adjudicación en ejecución de hipoteca, dación en pago u otros mecanismos análogos, debe ser reconocido como un adquirente involuntario para propósitos de esta Ley.

Bajo ese precepto, esta Asamblea Legislativa sostiene que, si se identificara como adquirente voluntario a un acreedor que adquirió un inmueble mediante alguno de estos mecanismos, y por consecuencia imponerle solidariamente responsabilidad de la totalidad de las mensualidades no satisfechas por el titular y deudor original, se derrotaría la seguridad jurídica de las transacciones comerciales y se distorsionaría la distribución de riesgos del negocio de garantía de préstamo hipotecario. Esto, toda vez que la razón o el interés fundamental del acreedor hipotecario es proteger su acreencia constituida.

Este escenario ejemplificativo, naturalmente, encarece el acceso al crédito de nuevas familias, pues los acreedores hipotecarios, para cubrir ese riesgo, endurecerían condiciones, elevarían costos o simplemente retraerían sus ofertas de financiamiento, lo cual, indudablemente, traería el resultado que hoy, paradójicamente hablando, vemos en Puerto Rico. Esto es, vivienda inasequible, más y más inmuebles abandonados, mayor depreciación de comunidades enteras y un incremento en la congestión de pleitos civiles de cobro en nuestros tribunales.

Por otro lado, se enmienda el Artículo 3.012 del Código Municipal para, de manera indubitada, clarificar que es un adquirente involuntario todo acreedor hipotecario que en cobro de su crédito adquiere un inmueble sujeto a este Código. Esta determinación encuentra su fundamentos en los principios recogidos en la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico de 2020”. Precisamente, en su Artículo 1139, el Código Civil vigente reconoce la subrogación como principio civilista de continuidad. Así que, en una transferencia o transmisión de derechos de un acreedor a un tercero subrogado, se transfieren todos los derechos anexos a él, ya sea contra el deudor o contra terceros. Por lo que, en este caso, quien adquiere por causa del crédito garantizado se subroga en los mismos derechos y obligaciones del acreedor hipotecario original.

Esta subrogación es un mecanismo de conservación del crédito. Por ello, el acreedor que adquiere para hacer efectiva su garantía no consiente voluntariamente a cargas anteriores ajenas a la relación hipotecaria ni se incorpora libremente a la comunidad como lo hace un adquirente voluntario. Por lo que, a los efectos de la responsabilidad que nace del Código, en el Libro III, Capítulo I, la responsabilidad solidaria de todo acreedor hipotecario por cuotas anteriores a su adquisición es exclusivamente la de adquirente voluntario.

Con la aprobación de esta Ley esta Asamblea Legislativa promueve una política pública que devuelva equilibrio, seguridad y balance al tráfico jurídico y al crédito hipotecario. Con su aprobación no solo se protege la seguridad de las transacciones y el

acceso al crédito, sino que también se facilita la recuperación de viviendas, se disminuyen los litigios innecesarios y se fortalece la vida comunitaria en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Se enmienda el Artículo 3.012 de la Ley 107-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 3.012 — Responsabilidad Solidaria de Adquirientes Voluntarios e Involuntarios

La obligación del propietario de un inmueble por su parte proporcional de los gastos señalados en el Artículo 3.010 de este Código constituirá un gravamen sobre dicho inmueble cuando este se haya constituido conforme lo establecido en este Código.

El adquiriente voluntario del inmueble así gravado será solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas que este adeude, a tenor con el Artículo 3.010 de este Código, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquiriente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario. Un adquiriente involuntario de un inmueble sujeto a este Código será responsable solamente de las deudas por los gastos señalados en el Artículo 3.010 de este Código que hayan surgido y no se hayan satisfecho durante los seis (6) meses anteriores al momento de adquirir la propiedad, más el balance corriente que se acumule desde la adquisición de dicho inmueble por parte del adquiriente involuntario, el cual pagará mensualmente o en el término establecido por el Consejo, Junta o Asociación de Residentes. Para efectos de lo anterior, es adquiriente involuntario todo acreedor hipotecario, sin excepción alguna, que en cobro de su crédito adquiere un inmueble sujeto a este Código.

El propietario de un inmueble sujeto a un gravamen por virtud de lo dispuesto en este Código estará obligado a informar a cualquier adquirente voluntario de dicho inmueble los gravámenes que afecten al mismo por concepto de los gastos señalados en el Artículo 3.010 de este Código.

La información sobre los gravámenes que afecten el inmueble tendrá que ser suministrada al adquirente voluntario con anterioridad al cierre de la transacción que corresponda.

El adquirente voluntario podrá incoar contra el titular que dejare de informar dichos gravámenes una acción por dos (2) veces el importe de lo adeudado por concepto de los gastos señalados en el Artículo 3.010 de este Código, más las costas y honorarios del abogado demandante.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 8.001 – Definiciones

Los términos utilizados en este Código tendrán los significados que a continuación se expresa, excepto donde el contexto claramente indique otra definición; los términos en singular incluyen el plural y en la acepción masculina se incluye la femenina:

1. AAFAF: Es la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
2. Acceso: Lugar público o privado que sirve de entrada y salida a un sitio.
3. Acción Disciplinaria: Es aquella sanción recomendada por el supervisor del empleado e impuesta por la autoridad nominadora. Las sanciones a aplicarse

consistirán en amonestaciones orales y escritas, reprimendas escritas, suspensión de empleo y sueldo o destitución.

4. Actividad de Construcción: El acto o actividad de construir, reconstruir, remodelar, reparar, remover, trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa o construcción de similar naturaleza fija y permanente, pública o privada, incluyendo cualquier acto o actividad inherente o directamente relacionada a la formalización y ejecución de estas, realizada entre los límites territoriales de un municipio, y para la cual se requiera o no un permiso de construcción expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos. Incluyendo la pavimentación o repavimentación, construcción o reconstrucción de estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras, aceras y encintados, tanto en propiedad pública como privada, dentro de los límites territoriales de un municipio, y en las cuales ocurra cualquier material compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la construcción de una superficie uniforme para el tránsito peatonal o vehicular. Incluye cualquier obra de excavación para instalación de tubería de cualquier tipo o cablería de cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o zanjas por donde discurrirán las tuberías o cablerías dentro de los límites territoriales de un municipio.

5. Acuerdo Final: Un acuerdo por escrito con cualquier persona en lo relativo a la responsabilidad de dicha persona, o de la persona a nombre de quien actúe, con respecto a la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble tasada y vencida impuesta por ley correspondiente a cualquier año contributivo, siempre

y cuando la contribución haya sido previamente notificada y esté vencida con sus respectivos intereses, recargos y penalidades.

6. Adquiriente Involuntario – Es todo acreedor hipotecario, sin excepción alguna, que, para proteger su acreencia, adquiera una propiedad como parte de un proceso de ejecución de hipoteca, licitando o sin licitar, o de dación en pago, total o parcial.

7. Adquiriente Voluntario – Persona que, luego de ejercer su criterio en el curso usual de los negocios, deliberadamente adquiere el bien inmueble porque le resulta un buen negocio. Se entiende que incluye a un comprador convencional, un donatario, un heredero, un legatario, un permutante o un licitador que se lleva la buena pro en la subasta.

8 ...

9 ...

10...

11...

12...

13 ...

14...

15 ...

...

289 ...

290 ...”

1 Sección 3.- Disposición transitoria y de aplicabilidad

2 Lo aquí dispuesto será de aplicabilidad y tendrá efecto retroactivo a la entrada en
3 vigor de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de
4 Puerto Rico”, a tenor con lo dispuesto en su Artículo 1.004.

5 No obstante, en aquellas instancias en las cuales existan controversias incoadas en los
6 foros judiciales o administrativos pendientes a la fecha de la entrada en vigor de esta
7 Ley, sin sentencia o resolución final y firme, los tribunales y foros administrativos
8 aplicarán esta norma en lo que sea de naturaleza sustantiva más favorable al adquirente
9 involuntario hipotecario, sin menoscabar derechos adquiridos por terceros de buena fe.

10 Sección 4.- Separabilidad

11 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por cualquier
12 tribunal competente, se entenderá que el resto de sus disposiciones mantendrán su
13 validez y vigencia.

14 Sección 5.- Supremacía

15 De entrar en conflicto esta Ley con cualquier otra disposición legal, reglamentaria
16 o administrativa, prevalecerán las disposiciones aquí dispuestas.

17 Sección 6.- Vigencia

18 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.